Constitució Espanyola de 1978

Recurs d'empara i procediment de reforma, per grups d'articles · Tema 1

Articles	Recurs d'empara	Reforma
Títol preliminar · art. 1–9	No	**Agreujada (art. 168)**
Art. 10 (dignitat)	No	Ordinària (art. 167)
Cap. I · art. 11–13 (espanyols i estrangers)	No	Ordinària (art. 167)
Art. 14 (igualtat)	**Sí**	Ordinària (art. 167)
Cap. II, secció 1a · art. 15–29 (drets fonamentals i llibertats públiques)	**Sí**	**Agreujada (art. 168)**
Cap. II, secció 2a · art. 30–38 (drets i deures dels ciutadans)	No, **excepte l'objecció de consciència (art. 30.2)**	Ordinària (art. 167)
Cap. III · art. 39–52 (principis rectors)	No	Ordinària (art. 167)
Cap. IV i V · art. 53–55 (garanties i suspensió)	No	Ordinària (art. 167)
Títol II · art. 56–65 (la Corona)	No	**Agreujada (art. 168)**
Títols III a X · art. 66–169	No	Ordinària (art. 167)
Revisió total de la CE	—	**Agreujada (art. 168)**

Ordinària (art. 167): cal l'aprovació per 3/5 de cada cambra. Si no s'arriba a un acord, es crea una comissió paritària. Si tampoc no surt, n'hi ha prou amb 2/3 del Congrés i la majoria absoluta del Senat. Només hi ha referèndum si ho demana 1/10 dels membres de qualsevol de les dues cambres dins dels 15 dies següents a l'aprovació.

Agreujada (art. 168): el principi s'aprova per 2/3 de cada cambra i les Corts es dissolen immediatament. Les cambres noves han de ratificar la decisió i aprovar el text per 2/3 de cadascuna. El referèndum és obligatori.

Trampes

- L'art. 14 té empara però es reforma per la via ordinària, perquè no forma part de la secció 1a.
- L'objecció de consciència (art. 30.2) té empara tot i ser de la secció 2a, i també es reforma per la via ordinària.
- Les quatre reformes fetes fins ara (1992, 2011, 2024 i 2026) han seguit l'art. 167, i cap no ha passat per referèndum.
- No es pot iniciar cap reforma en temps de guerra ni durant els estats d'alarma, excepció o setge (art. 169).

Font: Constitució Espanyola, text consolidat (BOE) · boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con